

한국가스공사 상임감사위원

경고·주의 요구

일련번호 제22-PSC연장-03호

제목 PSC 연장제안서 조건부 동의(1차) 후속업무 미추진

소관부서 우처, ㄸ본부 ㄸ본부

조치부서 우처

내용

1. 업무 개요

인도네시아 세노로 프로젝트는 인도네시아 Sulawesi섬 동쪽지역에 위치한 세노로 가스전을 개발하여, 생산된 가스를 ※※(LNG 플랜트), ☆☆(비료회사) 및 ★★(전력회사)에 판매하는 사업으로, 공사는 2011.12.2. 세노로 생산물분배계약(이하 “PSC 계약1”) 참여사(○○)2) 지분을 인수함으로써 사업에 참여하게 되었다.

2016.11. 세노로 가스전 매장량 재평가 결과, 가스 및 컨덴세이트 약 1Tcf가 추가로 발견되자 공사를 비롯한 참여사들은 추가 매장량 개발에 대한 논의를 진행하였고, 그 일환으로 세노로 PSC 계약 연장을 추진하게 되었다. 이후 참여사 공동으로 PSC 연장의향서를 인도네시아 석유가스관리국에 제출하였고(2020.1.29.),

1) PSC는 Production Sharing Contract의 약자로 계약자와 광구를 가진 나라 사이에서 체결하는 생산물 분배계약을 의미

2) 세노로 PSC 계약 참여사는 ●●(지분 50%), ◎◎(지분 30%), ○○(20%)로 구성되며, 공사는 ○○(◀◀)사 지분의 49%를 소유(◇◇ 51% 소유)

2020.3.에는 연장제안서3) 작성을 위한 특별 조직을 신설하였다.

한편, 공사는 2020.4.23. “인니 Senoro-Toili PSC 사업 광권연장(안) 제출 승인 보고” 문건을 작성하고, 본부장 전결로 PSC 연장제안서 제출에 조건부 동의하였는데(1차)4), 이 때 동의 조건은 경제성 검토 결과 내부수익률(IRR) 11% 이상이 확보되는 것이었다. 공사는 조건의 달성여부를 판단하기 위해 추후 경제성 검토를 계획하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「취업규칙」 제7조(성실의무)에 따르면, 직원은 법령과 공사의 제 규정을 준수하며 상사의 명령에 따라 직무를 성실히 완수하여야 하고, 상사는 직원을 존중하고 성실히 부하를 지도·통솔함과 동시에 술선하여 직무를 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 담당업무

부장 G는 2020.7.18. ▽부장으로 부임하여 2021.1.28. 전보 시까지 세노로 프로젝트 등 호주, 아시아 지역 프로젝트들을 총괄 관리하는 업무를 수행하였다.

과장 H는 2016.2.15. ◀팀(現▽부)에 발령받아 2021.1.4. 교육 발령 전까지 해당 부서에서 근무하였으며, 2017년부터 세노로 사업을 담당하였다. 2020.10월경 해당 업무를 후임자인 I 과장에게 인계하였다.

과장 I는 2020.6.2. ▼부(現▽부)에 발령받아 2021.7.30. 전보 시까지 근무하였

3) 인도네시아 현지 규정에 따라 PSC 연장제안의 타당성을 뒷받침하는 문서인 PSC 연장제안서(Proposal Package)를 작성·제출하여야 하며, 해당 문서는 개요, 개발 시나리오, 추가 탐사계획, PSC 연장 조건 제안, 생산량 전망, Capex/Opex 투자 등의 내용으로 구성됨

4) 2021.8.27. 최종 동의와 구분하기 위해 편의상 1차라고 표기

으며, 2020.10.이후 세노로 프로젝트 업무를 전담하였다. 그러나 2020.8.부터 해당 프로젝트 업무를 지원하였으며, 업무를 전담하기 전까지 부담당자로서 역할을 수행했던 것으로 판단된다.

나. PSC 연장제안서 조건부 동의 후속업무 미추진

2020.7.17. 세노로 프로젝트 참여사 운영위원회 회의(Operating Committee Meeting)에서 참여사들은 논의 중인 PSC 연장제안서 주요조건에 합의하고, 각 주주사의 내부승인을 위해 PSC 연장제안서(안)을 송부하기로 결정하였다.

이후 2020.9.7. PSC 연장제안서(안)이 공사에 공유되었다. 운영위원회 회의 내용 및 추후 경제성 분석·보고를 계획하였던 2020.4. 1차 동의 문건의 후속조치 내용을 토대로 판단할 때, 해당 제안서(안)은 경제성에 대한 검토 및 보고가 진행되어야 함이 당연하다.

그러나 당시 담당자였던 과장 H, I는 경제성에 대한 내부검토 및 보고의 필요성을 깨닫지 못하였고, 이에 따라 부장 G에게는 참여사로부터 PSC 연장제안서(안)이 공유되었다는 사실조차 전달되지 않았다. 결국 2020.9. 공유된 연장제안서(안)을 바탕으로 한 경제성 검토 및 보고는 이루어지지 않았다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

과장 H와 과장 I는 ◇◇의 서면 의결서(Resolution)를 통한 승인요청이 없었음⁵⁾을 근거로, 2020.9.7. 공유된 연장제안서(안)은 최종 확정된 제안서로 볼 수 없으며, 추가 수정이 예상되었다고 진술하였다. 또한 당시 ※※ 및 PF

Completion 등 우선 처리해야 할 시급한 현안들이 많아 최종 확정되지 않은 제안서를 충분히 검토할 시간이 부족했다고 주장하였다.

그러나 서면의결서를 통한 동의요청이 없었다 하더라도, 각 주주사의 내부승인을 위해 연장제안서(안)을 공유한다는 2020.7. 운영위원회 회의 내용 및 2020.4. 1차 조건부 동의의 후속조치 내용을 감안할 때, 2020.9. 연장제안서(안)은 경제성에 대한 최소한의 내부검토 및 보고가 이루어져야 할 사항이라 판단된다.

또한 연장제안서(안)에 추가 수정이 예상된다고 하더라도 경제성 및 주요조건에 대한 검토 후, 참여사에 공사의 이익을 위한 의견을 개진하는 것이 프로젝트 담당자로서의 역할이므로, 경제성 검토를 미시행한 것은 「취업규칙」 성실의무 위반에 해당한다.

다만, 2020.7.1. 직제개편으로 인해 인력 구조조정이 이루어진 점, 타 프로젝트 현안들로 인해 해당시기 업무 과중이 있었던 점은 감안할 필요가 있다.

조치할 사항

우처장은

- ① PSC 연장 관련 주요조건 및 경제성 검토 업무를 미수행한 관련자에 경고 조치하시고, **(경고)**
- ② 관리자로서의 책임을 다하지 못한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.
(주의)

5) ○○의 공동 주주인 ◇◇와 공사는 주주간 계약서에 의거 PSC 연장과 같은 주요 의사결정 시 주주사 회의 의결 또는 서면 의결서를 통해 결정하여야 함

[관련자]

└ 부 4급 H **[경고]**

우 처 ㄴ 4급 I **[경고]**

♠ 본부 ™ 부 2급 G **[주의]**